Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Wahyudi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kawat I Gg Impian No.- Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa Indra Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Wahyudi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
   - 1 (satu) buah bungkusan rokok magnum;
   - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindakpidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa, Indra Wahyudi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Kawat I Gg Impian Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,” perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Azriady, Saksi Eko Setiawan dan Saksi Sandro Arizona (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Komplek UKA Martubung di Jalan Kawat I Gg Impian Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, kemudian menindaklanjuti laaporan masyarakat tersebut para saksi melakukan penyelidikkan di Komplek UKA Martubung di Jalan Kawat I Gg Impian Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan dimana ketika itu para saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa dengan gelagat yang mencurigkan lalu sekitar pukul 19.00 Wib para saksi menghampiri terdakwa yang sedang berdiri lalu para saksi mengamankan terdakwa dimana terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkusan rokok magnum, melihat hal tersebut para saksi langsung meminta terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) bungkusan rokok magnum dimana setelah terdakwa mengambilnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap1 (satu) bungkusan rokok magnum dimana dalam dalam kotak rokok magnum tersebut ditemukan 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian para saksi langsung melakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikkan 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimana terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah milik terdakwa yang akan terdakwa perjualbelikan kembali dimana 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diperoleh dari ATENG (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor:1697/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sembilan) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Indra Wahyudi;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti milik Indra Wahyudi adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa Indra Wahyudi tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa, Indra Wahyudi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Kawat I Gg Impian Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Azriady, Saksi Eko Setiawan dan Saksi Sandro Arizona (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Komplek UKA Martubung di Jalan Kawat I Gg Impian Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, kemudian menindaklanjuti laaporan masyarakat tersebut para saksi melakukan penyelidikkan di Komplek UKA Martubung di Jalan Kawat I Gg Impian Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan dimana ketika itu para saksi melaihat seorang laki-laki yakni terdakwa dengan gelagat yang mencurigkan lalu sekitar pukul 19.00 Wib para saksi menghampiri terdakwa yang sedang berdiri lalu para saksi mengamankan terdakwa dimana terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkusan rokok magnum melihat hal tersebut para saksi langsung meminta terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) bungkusan rokok magnum dimana setelah terdakwa mengambilnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap1 (satu) bungkusan rokok magnum dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam dalam kotak rokok magnum tersebut ditemukan 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian para saksi langsung melakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikkan 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimana terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah milik terdakwa yang akan terdakwa perjualbelikan kembali dimana 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diperoleh dari ATENG (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 1697/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Indra Wahyudi;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti milik Indra Wahyudi adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa Indra Wahyudi tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azriady dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi dan Saksi Eko Setiawan serta Sandri Arizona (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika di Komplek UKA Martubung di Jalan Kawat I Gang Impian Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan lalu setelah mendapat informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikkan ke tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di Komplek UKA Martubung di Jalan Kawat I Gang Impian Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Para Saksi melihat Terdakwa dengan gelagat yang mencurigkan sehingga sekitar pukul 19.00 Wib Para Saksi menghampiri Terdakwa yang sedang berdiri lalu Para Saksi mengamankan Terdakwa dimana Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkusan rokok magnum;
- Bahwa melihat hal tersebut Para Saksi langsung meminta Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) bungkusan rokok magnum dan setelah Terdakwa mengambilnya Para Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkusan rokok magnum ternyata dalam dalam kotak rokok magnum tersebut ditemukan 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa tentang kepemilikkan 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimana Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diperoleh Terdakwa dari ATENG (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Eko Setiawan, dibaawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi dan Saksi Azriady serta Sandri Arizona (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika di Komplek UKA Martubung di Jalan Kawat I Gang Impian Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan lalu setelah mendapat informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikkan ke tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di Komplek UKA Martubung di Jalan Kawat I Gang Impian Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Para Saksi melihat Terdakwa dengan gelagat yang mencurigkan sehingga sekitar pukul 19.00 Wib Para Saksi menghampiri Terdakwa yang sedang berdiri lalu Para Saksi mengamankan Terdakwa dimana Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkusan rokok magnum;
- Bahwa melihat hal tersebut Para Saksi langsung meminta Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) bungkusan rokok magnum dan setelah Terdakwa mengambilnya Para Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkusan rokok magnum ternyata dalam dalam kotak rokok magnum tersebut ditemukan 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa tentang kepemilikkan 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimana Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diperoleh Terdakwa dari ATENG (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa sedang berdiri di Komplek UKA Martubung di Jalan Kawat I Gang Impian Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, didatangi oleh Saksi Azriady dan Saksi Eko Setiawan serta Sandro Arizona (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan);
- Bahwa ketika Para Saksi menghampiri Terdakwa yang sedang berdiri lalu Para Saksi mengamankan Terdakwa sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) bungkusan rokok magnum dan melihat hal tersebut Para Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) bungkusan rokok magnum dimana setelah Terdakwa mengambilnya Para Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap1 (satu) bungkusan rokok magnum dimana dalam dalam kotak rokok magnum tersebut ditemukan 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa kemudian Para Saksi menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikkan 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari ATENG (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkusan rokok magnum;
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor :1697/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Indra Wahyudi;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti milik Indra Wahyudi adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Azriady dan Saksi Eko Setiawan serta Sandri Arizona (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika di Komplek UKA Martubung di Jalan Kawat I Gang Impian Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan lalu setelah mendapat informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut;

2. Bahwa sesampainya di Komplek UKA Martubung di Jalan Kawat I Gang Impian Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Para Saksi melihat Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sehingga sekitar pukul 19.00 Wib Para Saksi menghampiri Terdakwa yang sedang berdiri lalu Para Saksi mengamankan Terdakwa dimana Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkusan rokok magnum;

3. Bahwa melihat hal tersebut Para Saksi langsung meminta Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) bungkusan rokok magnum dan setelah Terdakwa mengambilnya Para Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkusan rokok magnum ternyata dalam dalam kotak rokok magnum tersebut ditemukan 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

4. Bahwa kemudian Para Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa tentang kepemilikkan 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah milik Terdakwa;

5. Bahwa 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diperoleh Terdakwa dari ATENG (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor: 1697/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Indra Wahyudi;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti milik Indra Wahyudi adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama Indra Wahyudi dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsu-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan ”tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.(Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Azriady dan Saksi Eko Setiawan serta Sandri Arizona (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika di Komplek UKA Martubung di Jalan Kawat I Gang Impian Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan lalu setelah mendapat informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di Komplek UKA Martubung di Jalan Kawat I Gang Impian Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Para Saksi melihat Terdakwa dengan gelagat yang mencurigkan sehingga sekitar pukul 19.00 Wib Para Saksi menghampiri Terdakwa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang berdiri lalu Para Saksi mengamankan Terdakwa dimana Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkusan rokok magnum;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Para Saksi langsung meminta Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) bungkusan rokok magnum dan setelah Terdakwa mengambilnya Para Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkusan rokok magnum ternyata dalam dalam kotak rokok magnum tersebut ditemukan 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa tentang kepemilikkan 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimana Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkusan plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diperoleh Terdakwa dari ATENG (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor: 1697/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Indra Wahyudi;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti milik Indra Wahyudi adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang melawan hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ”tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I karena tindakan Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu dari ATENG kemudian Terdakwa miliki dan kuasai, ternyata tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor: 1697/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Indra Wahyudi;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti milik Indra Wahyudi adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindakan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, masih relevan dipertimbangkan mengingat Terdakwa dipersidangan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23 gram dan 1 (satu) bungkusan plastik klip kosong, yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari orang lain dan merupakan milik orang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak jiwa dan mental orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Wahyudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah bungkusan rokok magnum;
   - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

   Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.	Dahlia Panjaitan, S.H.
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Romadona,S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)